叠彩区永彩路彰泰•春天里工地“4•22” 一般亡人事故调查报告

2022-06-13 10:00 来源：政府网_各区县 作者：叠彩区政府

2022年4月22日上午8时26分许，桂林市叠彩区永彩路彰泰·春天里工地二期11栋2楼，在对卸料平台维护作业时发生一起施工升降机挤压施工故，造成一人受伤，经桂林市第二人民医院抢救后于4月22日下午14时30分死亡的一般生产安全事故。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2022年4月23日叠彩区人民了由区委常委、常务副区长陶日桂任组长，副区长滕惠君任常务副组长，区人民政府办公室副主任韩长卓、区应急管理局局长刘选章、北门街道办任刘侃任副组长，区总工会副主席黄先明、区应急管理局副局长王小滔、区住房和城乡建设局副局长袁泉、区市场监督管理局副局长韦波、区劳动大队长李秀辉、区应急管理局二级主任科员盛军、区应急管理局科员唐茂成、区应急管理局执法监察员谢阔泽、大河派出所副所长廖显红等单位人桂林市叠彩区永彩路彰泰·春天里“4·22”事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析，查明了事故单位概况、事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损认定了事故性质和责任，提出了对有关的责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。现将有关情下：

一、事故单位、相关单位和人员及项目工程概况

（一）事故单位

云南住加集成建筑有限公司（以下简称云南住加公司），统一社会信用代码：91530325MA6K4QQ71G，公司成立于2016年3月8日，注册资金12法定代表人：唐代本，民营经营形式，公司位于云南省曲靖市富源县营上镇圆通街延长线工商所旁。经营范围是：房屋建筑工程、市政公用工程程、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、水利水电机电安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、城市及道路照温室大棚工程、环保工程、园林绿化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、防水防腐保温工程；金属门窗制造、安装、销售；建筑劳建筑工程项目、工程技术、工程造价咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）销售；工程机械设备、场地租赁。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑企业资质证书有效期：2025年5月26日，证书编号：D353046785，资质类别及等级：建工总承包叁级（有效期至2025年5月26日）、施工劳务不分等级（有效期至2025年5月26日）；安全生产许可证，许可范围：建筑施工，有效期：217日至2023年9月17日。

云南住加公司系本次工程的分包单位，于2021年9月24日与云南建投第十一建设有限公司签订《桂林彰泰春天里项目建筑安装总承包工程》。

（二）事故相关单位

1.桂林威祺房地产开发有限公司（以下简称桂林威祺公司），统一社会信用代码：91450300MA5PRAJW6F(1-1)，公司成立于2020年8月11日，800万元，法定代表人：曾婉，民营经营形式，公司位于广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡五福村委秦家桥村。经营范围是：房地产开发经营（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；房地产经纪（除批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。房产开发资质，证书编号：4503L0408，有效期至2021年9月22日。

桂林市威祺公司系此次工程的建设单位，于2020年10月10日与云南建投公司签订《建设工程施工合同》（一期），2021年5月20日与云南建订《建设工程施工合同》（二期）。

2.云南建投第十一建设有限公司（以下简称云南建投公司），统一社会信用代码：9153012177046758XU，公司成立于2005年1月25日，注16000万元，法人代表：陈飞鹏，国有控股，经营范围是：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；装饰工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；冶金工程施工总承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级；公路（公路安全设施分项）专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级；公路工程施工总承包叁级；水利水电工程施工总承包叁工程施工总承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；建筑材料、装金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具有安全生产许可证，证书编号：（云）JZ安许可证字[2015]01

可范围：建筑施工，有效期：2020年12月29日至2024年3月31日。建筑企业资质证书，证书编号：D153076943，资质类别及等级：建筑施工总承包壹公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级，有效期：2022年12月31日。

云南建投公司系本次项目工程的总包单位，于2020年10月10日与桂林市威祺公司签订《建设工程施工合同》（一期），2021年5月20日与桂公司签订《建设工程施工合同》（二期）。于2021年9月24日与云南住加公司公司签订《桂林彰泰春天里项目建筑安装总承包工程》。于2021年12月西建工大都租赁有限公司签订《桂林彰泰春天里项目建筑安装总承包工程施工升降机机械租赁合同》。

3.广西建工大都租赁有限公司（以下简称广西大都租赁），统一社会信用代码：91450000745102423W，公司成立于2002年11月25日，注册资万元，法定代表人：黄安权，公司位于南宁市兴宁区朝阳路49号建工大厦综合楼五楼。经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安理；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为项目：建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有建筑企业资质证书，证书编号：D245023261，资质类别及等级：起装工程专业承包壹级，有效期：2022年12月31日。于2021年12月9日与云南建投公司签订《桂林彰泰春天里项目建筑安装总承包工程施工升降机机同》。

（三）相关人员

1.彭辉，男，54岁，身份证号：532**********0915，系云南住加公司的员工，在此次事故中受伤，后经桂林市第二人民医院抢救无效死亡。

2.彭宏明，男，41岁，身份证号：532**********0939，系云南住加公司的员工，当日与彭辉一同作业的施工人员。

3.龙玉梅，女，49岁，身份证号：430**********5462，系广西建工大都租赁公司的员工，当日事故施工升降机的开车司机。

4.罗华昌，男，58岁，身份证号：532**********1550，系云南住加公司的员工，系云南住加公司彭辉、彭宏明、罗绍中（罗华昌的弟弟）自

（四）事故发生地

桂林市叠彩区永彩路彰泰·春天里二期工地11栋2楼与外部施工升降机衔接处平台。



（上图为事故现场）

（五）项目建设情况

2020年10月10日桂林威祺公司与云南建投公司签订一期《建设工程施工合同》，同期开始进场施工。2021年5月20日桂林威祺公司与云南建订二期《建设工程施工合同》，同期开始进场施工。云南建投公司将此次项目的定型化制作工程分包给云南住加公司，双方于2021年9月24日签订泰春天里项目建筑安装总承包工程》合同，同期开始进场施工。目前项目工程正在建设过程中。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年4月22日上午8时左右云南住加公司施工带班罗华昌安排施工人员彭辉和彭宏明维护工地二期11栋2楼卸料平台的挡脚板和垫板。上午8辉和彭宏明携带锤子、扳手、老虎钳、锯子、钉子、铁丝等作业工具和材料到达施工现场开始作业，彭辉位于卸料平台安全门处作业，彭宏明背对业；上午8时26分左右彭辉从安全门出去用锤子敲垫板，8时26分39秒彭宏明听到彭辉喊了一声，发现彭辉被由上至下正常运行的施工升降机挤压头卡在升降机和外墙脚手架的缝隙处，身体倒在卸料平台的板上，随即施工升降机停止运行。

（二）事故救援处置情况

事发后，彭宏明立即向升降机开车司机呼喊：“升降机压到人了，把升降机升上来”，喊了半分钟左右，升降机没有动静，此时附近听到动赶来帮忙，发现安全门抬不动无法施救，上午8时30分彭宏明打电话将事件报告给领班罗华昌，上午8时34分罗华昌和罗绍中赶到现场，罗华昌立即事件报告给云南建投公司施工员主管许龙。随即在场的人员一起拆除卸料平台处的垫板和挡脚板，上午8时45分许罗华昌用钢管把施工升降机和外撬开后将彭辉救出。随即罗华昌将彭辉背到工地的大门口，上午8时48分救护车到了现场，医护人员对彭辉受伤流血处进行了包扎止血处理，然后车，罗华昌和彭宏明随救护车一起去了医院，云南建投公司施工员主管许龙、安全员沈云东、技术员杨瑞龙等人随后赶到医院，医护人员对彭辉进直到下午14时30分，医护人员宣布抢救无效死亡。

区人民政府接到事故报告后，立即组织区公安、应急、住建、市监等部门领导和相关人员赶到现场，指导善后处置工作。

事故造成人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人受伤，经抢救无效死亡。死者彭辉，男，户籍地：云南省大理白族自治州弥渡县寅街镇彭家庄村xxx号，身份532**********0915。

（二）事故造成的直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失为151万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

调查组通过现场勘验、现场监控录像、调查询问，现已查明：彭辉违反安全技术操作规程，在施工升降机正常运行的过程中，擅自打开2楼处的安全防护门，将身体探出到施工升降机吊笼的行程轨迹范围内作业。

（二）间接原因

1.云南住加公司现场管理不到位，未能及时发现并制止彭辉违反安全技术操作规程作业，企业安全管理制度落实不到位，安全教育培训不到安全管理人员长期空缺，导致现场安全管理缺失。

2.云南建投公司企业安全管理制度落实不到位，现场安全管理不到位，安全教育培训不到位，对分包单位安全管理监督不利，未及时督促分备专职安全管理人员。

（三）事故性质

该事故发生在生产经营活动中，因此，调查组认定：是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

桂林市叠彩区彰泰·春天里工地亡人事故是一起一般生产安全责任事故，在事故调查过程中发现生产经营单位及其相关人员在生产经营活动有关安全生产法律、法规问题。为强化和落实生产经营单位的主体责任，确保安全生产，特提出以下处理建议：

（一）彭辉作为施工工人，安全意识淡薄，未遵守安全技术操作规程，未确保作业环境足够安全的情况下，在施工升降机正常运行的过程中开2楼卸料平台处的安全防护门，将身体探出到施工升降机吊笼的行程轨迹范围内作业，应承担此次事故的主要责任，鉴于其已死亡，建议不再任。

（二）云南住加集成建筑有限公司作为此次工程的分包方，企业安全管理制度落实不到位，安全教育培训不到位，专职安全管理人员长期空现场安全管理缺失，应承担此次事故的次要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例院第493号令）进行行政处罚。

（三）云南建投第十一建设有限公司作为此次工程的总包方，企业安全管理制度落实不到位，安全教育培训不到位，现场安全管理不到位，促分包单位配备专职安全管理人员，应承担此次事故的次要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告理条例》（国务院第493号令）进行行政处罚。

（四）北门街道办事处未严格按照要求履行属地管理责任，对建投公司和住加公司的日常监管不力，未能及时发现和纠正企业安全管理制度位的情况，建议对北门街道办事处相关负责人进行谈话提醒处理。

（五）叠彩区住房和城乡建设局作为行业主管部门，对云南建投公司和云南住加公司日常监管不力，未能及时发现和纠正企业安全管理制度位的情况，建议对区住房和城乡建设局相关负责人进行谈话提醒处理。

六、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任

1.云南住加集成建筑有限公司要落实安全生产主体责任，落实安全生产责任制，落实各项规章制度，采取有效措施加强对从业人员的管理和强从业人员的安全意识，消除违反操作规程的行为，杜绝类似事故的发生。一要加强对从业人员的安全教育培训，牢固树立安全意识，自觉遵守操相关规定。二要认真贯彻安全生产的相关法律法规，严格按规定配齐专职安全管理人员，严格落实岗位职责和安全生产管理制度。

2.云南建投第十一建设有限公司要落实安全生产主体责任，加强对分包项目的安全管理，要严格按照相关法律法规的要求落实对分包项目查，加大隐患排查的力度，杜绝类似事故的发生。

（二）落实政府部门安全监管责任

1.叠彩区住房和城乡建设部门要进一步加强对建筑企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，确全管理制度、事故隐患防范措施执行到位，加强生产安全事故隐患排查，及时消除隐患，防止事故发生。

2.北门街道办事处要落实属地管理责任，加强对属地建筑工地的日常监管，督促企业落实安全生产主体责任，确保各项安全管理制度、事故措施执行到位，加强日常巡查力度，加强与监管部门的通力协作。

桂林市叠彩区永彩路彰泰·春天里工地

“4·22”事故调查组

2022年6月13日

网站地图 联系我们

主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号 网站标识码：4503030001